

Beruf: Alle mit 3-/3,5-jähriger Regelausbildungsdauer

Lösungsvorschläge: Zu bewerten sind Umfang und Genauigkeit der gezeigten Kenntnisse und Einsichten, die Methodenkenntnisse bei der Auswertung von Arbeitsmitteln und die Fähigkeit zum kritischen Urteilen.

**Nur für die Hand
des Prüfers!**

**WI 1 Berufsbildung und Arbeitswelt/Grundlagen des Arbeitsrechts/Entlohnung der Arbeit /
Soziale Marktwirtschaft**

- 1.1 Der Nachweis bzw. Arbeitsvertrag wurde zu spät ausgehändigt.
Er muss spätestens einen Monat nach Beginn ausgehändigt werden.
Im Arbeitsvertrag fehlen der Arbeitsort und die Kündigungsfristen.

	Berufsausbildungsvertrag (Tim Müller, 16 Jahre)	Arbeitsvertrag (Mustafa Yilmaz, 19 Jahre)
Maximale Arbeitszeit (Tag)	acht Stunden 8,5 Stunden bei Verkürzung an einem anderen Tag	acht Stunden bis zehn Stunden, wenn innerhalb der nächsten sechs Monate der Durchschnitt pro Werktag nicht überschritten wird
Probezeit	mindestens einen Monat, höchstens vier Monate	keine gesetzliche Vorgabe max. sechs Monate laut BGB

- 1.3 Durch die Progression/den Grundfreibetrag im Steuertarif zahlt Herr Yilmaz jetzt prozentual mehr Steuern
bzw. zahlt er erst jetzt Steuern.

1.4	Bruttolohn:				2.140,00 €
	Krankenversicherung:	14,60 %	AN	8,4 %	179,76 €
	Rentenversicherung:	18,70 %	AN	9,35 %	200,09 €
	Arbeitslosenversicherung:	3,00 %	AN	1,5 %	32,10 €
	Pflegeversicherung (ohne Zusatzbeitrag – 19 Jahre):	2,55 %	AN	1,275 %	27,28 €

- 1.5 Sie ist zur Absicherung bei Berufsunfähigkeit sinnvoll, da die gesetzliche Rentenversicherung erst bei Erwerbsunfähigkeit und nach entsprechender Wartezeit zahlt.
Die gesetzliche Unfallversicherung deckt nur Arbeits- und Wegeunfälle ab.

1.6	Privatversicherungen		Sozialversicherungen
	i. d. R. freiwillig	Mitgliedschaft	Pflicht
	abhängig von Risiko und von Leistungsumfang	Beitragshöhe	abhängig von der Höhe des Einkommens
	Der Versicherte zahlt die Beiträge allein.	Beitragszahlungen	AN und AG zahlen ca. jeweils die Hälfte der Beiträge (Ausnahme: Unfallversicherung: 100 % AG)

WI 2 Grundlagen des Vertragsrechts/Soziale Marktwirtschaft**2.1 Schülerabhängige Antwort; z. B.:**

- Es gibt keine Auswahl mehr.
- Bald fliegt auf vielen Strecken in Deutschland nur noch die Lufthansa (Lufthansa hat dann ein Monopol bei Inlandsflügen).
- Fliegen wird voraussichtlich teurer.
- Die Verbraucher werden auf einigen Strecken evtl. die Wahl zwischen „Premium“ (Lufthansa) und Billigflieger (Eurowings) haben.

**2.2 Monopol (Angebotsmonopol) bedeutet, dass es für eine Ware oder Dienstleistung nur einen Anbieter gibt, der auf viele Nachfrager trifft.
Er hat keine Konkurrenz und kann die Preise selbst festlegen.****2.3 Schülerabhängige Antwort; z. B.:**

Für die Verbraucher ist das Polypol (vollständige Konkurrenz) am besten, denn hier gibt es viele Anbieter, die sich um die vielen Nachfrager bemühen müssen. Kein Anbieter ist groß genug, um den Marktpreis zu beeinflussen; ist er zu teuer, kaufen die Verbraucher bei einem anderen Anbieter, ist er zu günstig, kann er die Nachfrage nicht decken. Es herrscht also Wettbewerb, so wie in der Marktwirtschaft vorgesehen.

Alternativ:

Das Oligopol kann für Verbraucher dann die beste Marktform sein, wenn die Anbieter in ruhmlosem Wettbewerb zueinander stehen. In diesem Fall versuchen die Anbieter ihre Konkurrenten durch immer niedrigere Preise zu unterbieten und aus dem Markt zu drängen. Dies gilt jedoch nur, solange sich mehrere Wettbewerber am Markt halten können.

Meist ist das Oligopol aber ungünstig für die Verbraucher, da hier wenige Anbieter auf viele Nachfrager treffen. Es kann zu verbotenen Preisabsprachen (Kartellen) oder Preisführerschaft kommen, sodass die Preise tendenziell hier zu hoch sind. Der Wettbewerb ist eingeschränkt.

**2.4 Buchung durch Herrn Müller entspricht Antrag (ausdrückliche Erklärung; Bestellung),
Buchungsbestätigung durch die Fluggesellschaft/den Reiseveranstalter per Mail entspricht Annahme (Bestellungsannahme).**

→ Zwei übereinstimmende Willenserklärungen = Kaufvertrag

2.5

Pflichten des Verkäufers (= Rechte des Käufers)	Pflichten des Käufers (= Rechte des Verkäufers)
Lieferung und Übereignung der Ware (mangelfrei, zur rechten Zeit, am rechten Ort)	Annahme der Ware
Annahme des Kaufpreises	Zahlung des Kaufpreises
Übertragung des Eigentums auf den Käufer	Annahme des Eigentums

2.6 Schülerabhängige Antwort; z. B.:

Nein, Herr Müller hat laut § 312g BGB bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen kein Widerrufsrecht, weil der Vertrag für einen festgelegten Termin gebucht wurde.

Er kann das Geld so nicht zurückbekommen.

Er muss wenigstens mit Stornierungsgebühren bis hin zum vollen Verlust des Kaufpreises rechnen.

WI 3 Grundlagen des Vertragsrechts/Verbraucherbewusstes Verhalten/Umgang mit Geld**3.1 Ein steigender Eurokurs erschwert den Export aus Euroländern in Nicht-Euroländer.****3.2 Je nach Wechselkurs kann die Leistung mehr oder weniger kosten, z. B. zahlt man weniger oder mehr für einen Hamburger.****3.3 Am günstigsten wäre ein Urlaub in Ägypten, dort erhält Herr Exner am meisten für sein Geld; er zahlt dort umgerechnet am wenigsten für einen Hamburger.**

- 3.4
- Bundesaußenministerium – Info: Reisewarnungen
 - Hotelvergleichsportale – Info: Preis, Bewertungen nach verschiedenen Merkmalen, z. B. Preis, Wellness, Pool
 - Reisebüro – Info: Individuelle Beratung, Sonderwünsche möglich, Erfahrung mit Reisezielen, ...
 - Verbraucherzentrale – Info: Tipps für Verbraucher über Rechte und Pflichten bei Problemen im Urlaub
 - Verbraucher-Sendungen – Info: Marktübersicht, Verbraucherrechte, Produkt- und Dienstleistungstests usw.
 - Stiftung Warentest – Info: Vergleiche von Flug- und Reiseportalen, Mietwagen, Reiseversicherungen, ...
- 3.5
- Der Vertrag wurde am 3. April mündlich abgeschlossen.
Auch für Fernabsatzverträge gilt Formfreiheit, Bestätigung dient nur der Rechtssicherheit für Verbraucher.
- 3.6
- Verschiedene Antworten möglich, es kommt auf die Begründung an, z. B.:
- Überweisung: Kostenlos, Zahler bestimmt Zeitpunkt, kein Zugriff auf das Konto durch Empfänger/Dritte
- Lastschrift: Kostenlos, aber Lastschrift ist weniger Arbeit und kann vom Zahler bei Problemen innerhalb von acht Wochen zurückgebucht werden.
- Kreditkarte: Nur einmal im Monat abgebucht, kein Zugriff auf das Konto durch Empfänger/Dritte

WI 4 Grundlagen des Arbeitsrechts/Simulation einer Unternehmensgründung

- 4.1
- Kündigung muss schriftlich erfolgen.
 - Kündigung muss zugegangen sein.
- 4.2
- In der Person des Arbeitnehmers begründet:
- Arbeitnehmer erbringt weniger als die Hälfte der durchschnittlichen Leistung
 - lange Krankheit des Arbeitnehmer (mehrere Jahre hintereinander und keine Besserungsmöglichkeiten in Sicht)
 - Arbeitserlaubnis fällt weg
 - Arbeitnehmer ist zur Ausübung der Arbeit nicht mehr in der Lage, weil eine grundlegende Voraussetzung fehlt (z. B. Berufskraftfahrer hat keinen Führerschein mehr, Gefängnisaufenthalt)
- Im Verhalten des Arbeitnehmers (Abmahnung notwendig):
- Störung des Betriebsfriedens
 - schwere Beleidigung
 - häufige oder anhaltende Arbeitsverweigerung
 - häufige Unpünktlichkeit
 - fehlende Krankmeldungen
 - Verweigerung von Überstunden
- 4.3
- Immer weniger Menschen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit.
Von 2003 bis 2016 ist die Zahl der Anmeldungen, nach einem zwischenzeitlichen Anstieg, von 678 000 auf 554 000 gefallen.
Im Jahr 2016 wurden rund 554 400 neue Gewerbe gegründet.
Das waren 18 000 weniger als im Vorjahr.
Gleichzeitig wurden 522 000 Unternehmen geschlossen.
Somit ist also der Gründungssaldo im Jahr 2016 - wie in allen Jahren davor - positiv, d. h. es wurden mehr Unternehmen gegründet als geschlossen.

- 4.4 Im Jahr 2016 waren 79,6 % der Neugründungen Einzelunternehmen.
Die GmbH lag mit 12,3 % auf dem zweiten Platz, die restlichen Unternehmen sind anteilmäßig eher unbedeutend.

Gründe für die Verteilung:

Einzelunternehmen:

- Alleinentscheidung - schnelle Entscheidungen
- keine Gewinnteilung
- kein Mindestkapital
- formlose Gründung

GmbH:

- Haftungsbeschränkung
- falls nur ein Gesellschafter/Geschäftsführer
- Alleinentscheidung - schnelle Entscheidungen, keine Gewinnteilung

- 4.5 Beratungsstellen bzw. Organisationen:

- IHK, HWK (Info-, Schulungsveranstaltungen)
- KfW, Landesbanken (finanzielle Gründungshilfen)
- Kreditinstitute (Finanzierung/Businessplan)
- Steuerberater (Steuern und Buchhaltung)
- Rechtsanwalt, Notar (Vertragsfragen)
- Unternehmensberater (Marktanalyse, Standortwahl, Businessplan, Finanzierung)

- 4.6 Standortfaktoren:

- Kundennähe (z. B. Laufkundschaft, Parkplätze, ...) → zentrumsnaher Standort günstiger
- Kosten (Miete, Pacht, ...) → zentrumsnaher Standort teurer
- Konkurrenzsituation (Mitbewerber in der Nähe)
- behördliche Auflagen (Hygienevorschriften, Umweltschutz, Bauvorschriften, ...)